

1500118-28.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007339/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22346214 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

126/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2007339 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500118-28.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-28.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007339/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22346214 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

126/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2007339 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 126/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

VAGNER LUÍS DA SILVA, qualificado em fls. 10 e ADAVID BISPO DE ALMEIDA, qualificado em fls. 11, foram denunciados e estão sendo processados como incursos na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia a 09 de janeiro

de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Capinzal, altura do número 92, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, os denunciados teriam sido surpreendidos trazendo com eles, para fins de tráfico, sem autorização, 178 (cento e setenta e oito) invólucros de crack e 185 (cento e oitenta e cinco) invólucros contendo maconha.

Notificados (fls. 114 e fls. 119), ofereceram defesa preliminar (fls. 101/103 e fls. 117). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas trazidas pela defesa e acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a absolvição dos réus por entender que não restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. As Defesas, por seu turno, reiteraram os termos ministeriais.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da prova materialidade do delitiva através do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), Laudo de Constatação Provisória (fls. 39/42) e laudo Toxicológico Definitivo (fls. 148/149).

Não há prova de autoria.

A testemunha, guarda municipal, VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA relatou ter havido uma incursão na favela Capinzal. Seu parceiro entrou por um lado e o depoente por outro. Seu parceiro viu dois indivíduos que correram assim que parou a viatura na viela. O depoente, então, os surpreendeu no lado oposto da viela, sentido para onde correram. Seu parceiro apareceu com uma sacola contendo entorpecentes. Nada de ilícito foi encontrado em poder de ambos os acusados. Na posse de David, havia a quantia de R\$ 160,00. Estavam somente o depoente e a testemunha Gilmar no momento. Posteriormente, pediram reforço policial. Não conhecia os acusados anteriormente. Cercaram o local certos de que encontrariam algum traficante, já que o local é sabidamente ponto de comércio de entorpecentes. Abordou ambos porque estavam correndo. Não viu nenhum dos dois com drogas. Em oportunidade anterior já havia abordado David, mas ele foi liberado. Já realizou várias prisões nessa favela. Não se recorda do réu. Não viu usuários. Disse que o local é uma viela. Não tinha ninguém ali. Nenhum familiar apareceu no momento da prisão. Vagner se debateu e bateu sua cabeça na parede tentando não ser preso. Não viu nenhum dos réus dispensando a sacola com entorpecentes.

GILMAR GÊNESIS DE SOUZA, também integrante da guarda municipal, afirmou ter avistado dois indivíduos. Vagner estava com uma sacola na mão e a dispensou imediatamente. Correram descendo a viela. O depoente pegou a sacola e seguiu no encalço dos dois. Vagner veio a se lesionar porque resistiu. Ficam aguardando os usuários chegarem. Conversavam como se estivessem esperando usuários. Já conhecia Vagner de uma incursão em dias anteriores. Ele havia sido abordado, mas foi conduzido como traficante e foi liberado como usuário. Ele trazia consigo somente um "pino" naquela ocasião. Pelo que viu ali, um vende e o outro guarda o dinheiro. Não havia GPS na viatura policial.

Foram trazidas testemunhas pela Defesa.

IAGO TEÓFILO DA SILVA mora na mesma comunidade. David é ajudante como encanador. Vagner ia para a obra de vez em quando. O último trabalho foi em Osasco em um prédio que está sendo entregue agora. Nunca viu David vendendo drogas ou consumindo. Não sabe se David responde a processo anterior por drogas.

LIDIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA é mãe de David. Ele trabalha como eletricista. Estava trabalhando em Osasco.

Interrogado, o acusado VAGNER LUÍS DA SILVA conta com 18 anos. Trabalha com ajudante de pedreiro. Subia a viela e pegou maconha. Na ponta da viela o policial começou a agredir dizendo que era ele. Depois disso, apareceram outros três rapazes que foram trazidos pelo guarda municipal de dentro da viela.

Interrogado, a acusado DAVID BISPO DE ALMEIDA conta com 19 anos. Negou os fatos. Foi abordado por policiais militares. A ação penal anterior também tem os mesmos policiais como testemunha. Conhece Vagner e tomaram o "mesmo enquadro". Havia também outros dois rapazes que não conhece. Todos os quatro foram abordados. Ele ia liberar Vagner, mas desistiu. Houve um terceiro que foi para a delegacia, mas foi solto antes de chegar na delegacia. Nem foi revistado. Tinha R\$ 45,00. Chegou até o CDP com esse dinheiro no bolso.

A prova dos autos é dúbia e desautorizadora de qualquer certeza.

É certa a traficância no local, dada a apreensão da droga, contudo, não há comprovação de autoria.

Isto porque, a afirmação do guarda municipal Gilmar no sentido de que o réu Vagner segurava sacola contendo drogas é inconsistente ante a não confirmação por parte de seu colega que atuou na mesma prisão em flagrante.

Além disso, os acusados afirmaram que foram quatro as pessoas abordadas, a rua estava cheia de pessoas, os familiares se aproximaram, foram levados três indivíduos para a delegacia e um deles foi libertado antes da chegada ao distrito policial, ou seja, cenário totalmente diverso do narrado pelos guardas sem qualquer respaldo nos autos e na versão apresentada por ambos.

A prova produzida é de extrema abstração e a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO VAGNER LUÍS DA SILVA e DAVID BISPO DE ALMEIDA, das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu DAVID BISPO DE ALMEIDA.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA